



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO



fls. 23

Dependência: 68º D.P. LAGEADO

Boletim No.: 2764/2016

2ª Via

INICIADO: 23/08/2016 18:15hs e EMITIDO: 23/08/2016 20:08hs

Folha : 1

JLLPQPCBDJEEHN^DT584

Boletim de Ocorrência de Autoria Conhecida.

Natureza(s):

Espécie: L 11343/06 - Entorpecentes

Natureza: Drogas sem autorização ou em desacordo (Art.33, caput)

Consumado

Local: RUA FRANCISCO DE ALMEIDA CORREIA, 150 - S.PAULO - SP

Tipo de local: Via pública - Via pública

Circunscrição: 67 D.P. - JARDIM ROBRU

Ocorrência: 23/08/2016 às 17:30 horas

Comunicação: 23/08/2016 às 18:10 horas

Elaboração: 23/08/2016 às 18:15 horas

Flagrante: Sim

Indiciado:

- MAYLON FERREIRA DE SOUZA - Presente ao plantão - RG: 48787343-SP emitido em 21/07/2015 - Exibiu o RG original: Sim
- Mãe: LAUDELINA FERREIRA DE SOUZA - Natural de: S.PAULO -SP
- Nacionalidade: BRASILEIRA - Sexo: Masculino - Nascimento: 26/05/1995
- 21 anos - Estado civil: Convivente - Profissão: LAVADOR(A) DE CARRO
- Instrução: Analfabeto - Advogado Presente no Plantão: Não - Cutis: Parda
- Altura: 1,65 - Compleição: MAGRO
- Endereço Residencial: RUA ASCENSO GONÇALVES GIL, 4 B - GUAIANASES
- S.PAULO - SP - Telefones: (11)95955-7814 (Residencial) - Recado: TIA

Testemunha:

- FRANCISCO EGIDIO FERREIRA DE ANDRADE - Presente ao plantão - RG: 30952959
- SP - Exibiu o RG original: Sim - Pai: FRANCISCO FERREIRA DE ANDRADE
- Mãe: ZULEIKA APARECIDA - Natural de: SÃO PAULO/SP
- Nacionalidade: BRASILEIRA - Sexo: Masculino - Nascimento: 23/08/1980
- 36 anos - Estado civil: Convivente - Profissão: POLICIAL CIVIL
- Instrução: 2 Grau completo - Advogado Presente no Plantão: Não
- Cutis: Preta - Endereço Comercial: RUA JOÃO DA SILVA AGUIAR, 850 - LAGEADO
- S.PAULO - SP - Empresa: 68º D.P. - LAJEADO - Telefones: (11)2557-7966 (Comercial)

Condutor:

- ANTONIO CARLOS TARDOQUE - Presente ao plantão - RG: 24444799-SP

68º D.P. LAGEADO

Endereço da delegacia : R JOAO DA SILVA AGUIAR, 850 - LAGEADO-S.PAULO-SP

Telefone: (11)6557-7966



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO



fls. 24

Dependência: 68ª D.P. LAGEADO

Boletim No.: 2764/2016

2ª Via

INICIADO:23/08/2016 18:15hs e EMITIDO:23/08/2016 20:08hs

Folha :2

JLLPQPCBDJEEHN^J15B4

emitido em 22/12/2015 - Exibiu o RG original: Sim
Pai: ANTONIO OIER TARDOQUE - Mãe: MARIA INACIA TARDOQUE
Natural de: S.PAULO -SP - Nacionalidade: BRASILEIRA - Sexo: Masculino
Nascimento: 20/12/1970 45 anos - Estado civil: Solteiro
Profissão: POLICIAL CIVIL - Instrução: 2 Grau completo - CPF: 11600114865
Advogado Presente no Plantão: Não - Cutis: Branca
Endereço Comercial: RUA JOAO DA SILVA AGUIAR, 229 - LAJEADO - S.PAULO - SP
Empresa: 68 DP - Telefones: (11)2552-5199 (Comercial)

Advogado:

- VERA MARIA DA CRUZ - Presente ao plantão - RG: 8004882-SP
emitido em 22/01/1998 - Exibiu o RG original: Sim
Outros documentos: OAB 189114 SP - Pai: EDUARDO BERNARDO DE OLIVEIRA
Mãe: MANOELINA MARIA DE OLIVEIRA - Natural de: S.PAULO -SP
Nacionalidade: BRASILEIRA - Sexo: Feminino - Nascimento: 21/03/1954
62 anos - Estado civil: Casado - Profissão: ADVOGADO(A)
Instrução: Superior completo - CPF: 67666280815
Advogado Presente no Plantão: Não - Cutis: Branca
Endereço Comercial: RUA FRANCISCO ALVARES CORREIA, 194 - ITAIM PTA
S.PAULO - SP - Telefones: (11)2571-1018 (Comercial) - Recado: 9-8144-0804

Objetos - (APREENDIDO)

- Tipo: Valor/Moeda - Subtipo: Outros-Valor/Moeda - Unidade.: Valor
Observações: QUATORZE REAIS EM DINHEIRO
Pessoa relacionada: MAYLON FERREIRA DE SOUZA

Entorpecentes:

- Tóxico: Cocaína - Unidade: Grama - Qtde. encontrada: 0
Acondicionamento: OUTROS - Quantidade: 61 - Involucro: PLÁSTICO
Observações:
SESSENTA E UMA TROUXINHAS PLASTICAS COM SUBSTANCIA QUE APARENTA SER COCAINA
LACRE 00002511

Histórico:

Consta do expediente vinculado a este registro que, na data, horário e local consignados, a pessoa ora indiciado, praticava a mercancia de drogas ilícitas, substâncias ora exibidas e apreendidas, sem autorização legal.

68ª D.P. LAGEADO

Endereço da delegacia : R JOAO DA SILVA AGUIAR, 850 - LAGEADO-S.PAULO-SP

Telefone: (11)6557-7966

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CAMILA BRITO LACERDA DA SILVA, liberado nos autos em 23/11/2016 às 17:26.
Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0070992-74.2016.8.26.0050 e código 2D15B4



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO



fls. 25

Dependência: 68º D.P. LAGEADO

Boletim No.: 2764/2016

INICIADO: 23/08/2016 18:15hs e EMITIDO: 23/08/2016 20:08hs

2ª Via

Folha : 3

JLLPQPCBDJEEHN^

Apurou-se em apertada síntese e de acordo com o alegado pelos policiais civis, ora condutor e testemunha, que estes realizam campanha no local da ocorrência dos fatos, quando, passados vinte a trinta minutos, constataram que o sujeito ora indiciado praticava a mercancia de drogas ilícitas. Então prosseguiram com a abordagem do suspeito e posterior localização das drogas que estavam escondidas ao lado de um córrego, por de trás de uma árvore, local este onde o indivíduo se deslocava a todo o momento a fim de abastecer os usuários.

Apontam os policiais que, em posterior busca pessoal do indivíduo, foi localizado no interior de seu bolso a quantia de R\$ 14,00 (quatorze reais), sendo uma nota R\$ 10,00 (dez reais) e duas notas de R\$ 2,00 (dois reais).

Insta consignar que os invólucros com um pó branco aparentando ser cocaína estavam divididos em 61 (sessenta e uma) porções e acondicionados dentro de uma sacola plástica.

Por fim, no momento da abordagem o sujeito tentou empreender fuga, não logrando êxito somente com a chegada da viatura de apoio que conseguiu conter a situação. Havendo, ainda, por parte do indiciado, muita resistência em ser algemado, impedindo, a todo custo, o seu ingresso no interior da viatura, sendo, inclusive, auxiliado por alguns populares. Diante do cenário, apresentaram o casal de agentes nesta delegacia para as providências legais de polícia judiciária.

Já em sua versão, o indiciado, na presença de sua advogada, declara que estava sentado de frente a casa de sua tia "fumando um baseado" quando os policiais se aproximaram e que desconhece as substâncias apreendidas.

Requisitou-se exame químico-toxicológico das substâncias apreendidas, retornando laudo provisório positivo para cocaína, substância elencada como entorpecente na Portaria SVS nº 344/1998, da Anvisa/Ministério da Saúde, que complementa as normas penais em branco da Lei Antidrogas (Lei Federal nº 11.343/2006), aguardando-se exame pericial químico-toxicológico definitivo para cabal demonstração da materialidade.

Examinadas as versões e demais elementos amealhados, esta Autoridade de Polícia Judiciária exarou sua decisão e convicção jurídica, com arrimo nos artigos 2º, parágrafo 6º, da Lei Federal nº 12.830/2013 e artigo 140, parágrafo 3º, da CE/SP: nesta etapa urgente de cognição sumaríssima, considerando os fatos sustentados pelos policiais civis, de relativa presunção de legitimidade, resta em tese caracterizado o estado de flagrante delito.

68º D.P. LAGEADO

Endereço da delegacia : R JOAO DA SILVA AGUIAR, 850 - LAGEADO-S.PAULO-SP

Telefone: (11)6557-7966

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CAMILA BRITO LACERDA DA SILVA, liberado nos autos em 23/11/2016 às 17:26. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0070992-74.2016.8.26.0050 e código 2DT584



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO



fls. 26

Dependência: 68º D.P. LAGEADO

Boletim No.: 2764/2016

INICIADO:23/08/2016 18:15hs e EMITIDO:23/08/2016 20:08hs

2ª Via

Folha :4

JLLPQPCBDJEEHN^

O agente praticava o comércio ilícito de drogas, conduta típica permanente (CPP, artigos 303, e 302,I), bem como portava o valor de R\$ 14,00 (quatorze reais) em seu bolso. A quantidade e a natureza das drogas (61 invólucros de produto que aparenta ser cocaína), em princípio, não indicam a posse voltada ao mero consumo pessoal, assim como o local e o comportamento do agente ao ser abordado.

Com efeito, vislumbra-se a fundada suspeita, juízo técnico-jurídico de probabilidade consubstanciado nos elementos de materialidade e autoria delitivos, que emergem do laudo de constatação provisória, das oitivas coligidas e demais circunstâncias fáticas. À luz do exposto, decreto a PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO e determino o formal indiciamento dos agentes, com entrega das correspondentes notas de culpa. Comunique-se a Autoridade Judicial competente, com promoção das demais cerimônias legais. Sem mais.

Exames requisitados: IC-IML

Solução: BO PARA FLAGRANTE

FLÁVIO CARINI
ESCRIVÃO DE POLÍCIA

FLAVIO RICARDO DE C. ELIAS
DELEGADO DE POLÍCIA

68º D.P. LAGEADO

Endereço da delegacia : R JOAO DA SILVA AGUIAR, 850 - LAGEADO-S.PAULO-SP

Telefone: (11)6557-7966

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CAMILA BRITO LACERDA DA SILVA, liberado nos autos em 23/11/2016 às 17:26. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0070992-74.2016.8.26.0050 e código 2D1584